

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 물건상태 등 관리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제9조의2에 따르면 수탁부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합 여부 및 점유현황을 파악한 후 별지 제3호 서식에 따른 재산실태조사 보고서를 작성하도록 되어 있고

세칙 제10조 제1항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호 서식 ‘국유부동산 관리대장’을 작성하여 전산자료로 관리하여야 하며, 같은 조 제4항에 따르면 수탁부동산의 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 제1항에 따른 관리대장을 재작성 하도록 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)에 따라 국유재산 물건상태를 입력할 수 있는 항목은 총 14개¹⁾인데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 실태조사, 대부·매각 및 변상금 부과 등 해당 국유재산 사후관리 업무의 비효율을 초래²⁾할 수 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 신규 수탁한 재산의 현황에 맞게 물건상태를 입력하고 이후 실시하는 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되면 이에 맞게 물건상태를 ‘무단점유’로 변경 등록하고 변상금 사전통지 등의 사후관리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 전북지역본부에서 관리하는 국유재산에 대하여 국유BPM 상 물건상태와 이용현황의 일치 여부 등 관리 적정성을 점검³⁾한 결과

2020. 4. 2. ㉠㉠군청으로부터 용도폐지 인수한 ‘전라북도 ㉠㉠군 ㉠㉠읍 ㉠㉠리 XXX-XX’ (하천, 357㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 8. 31. 실태조사 결과 무단점유자 ■■■이 ‘상가(철물백화점) 부속 토지’로 무단점유 중인 사실을 확인하였으므로 실제 이용현황에 맞게 물건상태 항목을 ‘무단점유’로 입력하고 변상금을 부과하여야 하는데도 감사일 현재까지 물건상태를 ‘사용제한’으로 입력하여 관리하면서 변상금 사전통지도 하지 않고 있었으며

1) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

2) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

3) 물건상태가 ‘사용제한’, ‘미활용’ 또는 ‘대부대상’으로 등록된 국유재산 중 면적 100㎡ 이상인 재산을 점검

2011. 6. 30. ◇◇시청으로부터 인수한 ‘전라북도 ◇◇시 ◇◇면 ◇◇리 XXX’ (대, 212㎡) 소재 국유재산의 경우 2012. 6. 8. 실태조사부터 2020. 7. 31. 실태조사까지 총 5차례 실태조사⁴⁾ 결과 ‘주택부지’로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 물건상태 항목을 ‘대부대상’으로 입력하여 관리하면서 점유자 및 점유 면적 등 점유 내역 확인을 위한 추가 조사 등 후속조치를 실시하지 않고 있는 등

[표 4] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 등 후속조치 미실시 명세”와 같이 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었는데도 물건상태를 ‘사용제한’, ‘미활용’ 또는 ‘대부대상’ 등 재산의 이용현황과 맞지 않게 등록한 사례가 1,371필지 확인되었으며, 그 중 291필지는 무단점유자가 확인되어 변상금 부과가 가능한데도 변상금 사전통지(변상금 191,798천 원) 등의 후속조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 무단점유 국유재산에 대한 물건상태 관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분*	합 계	상업용지	경작용지	주거용지	기 타
------	-----	------	------	------	-----

“기재 생략”

* 경작용지: 경작 및 목장용지 / 기타: 종교용지, 묘지 등

** 무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않아 추가 조사가 필요한 재산

4) (1차) 2012. 6. 8. 방문실태, (2차) 2012. 9. 13. 방문실태, (3차) 2014. 9. 4. 방문실태, (4차) 2017. 12. 4. 항공실태, (5차) 2020. 7. 31. 드론실태

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산의 실태조사 결과 확인된 이용현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 무단점유 국유재산 물건상태 등록 및 변상금 부과 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 ○○○○ 등 3명⁵⁾에 대하여 주의를 촉구하시고

전북지역본부 본부장은 무단점유 사실이 확인되었는데도 물건상태가 ‘사용제한’, ‘미활용’ 또는 ‘대부대상’으로 등록되어 있는 국유재산 1,371필지의 물건상태를 ‘무단점유’로 변경하고, 그 중 무단점유자가 확인된 291필지에 대해서는 변상금 부과(변상금 191,798천 원)를 실시하며(시정), 무단점유 중인 사실이 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않아 추가 조사가 필요한 1,080필지에 대해서는 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 실제 재산의 현황에 맞게 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

5) 무단점유자가 특정되었음에도 변상금 부과를 실시하지 않은 건수가 많은 직원